

감사결과 처분지시서

No. 1					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
□ □ □ □ 팀	2022	시정	-	-	-

제 목	정기 하자검사 미이행
-----	-------------

1. 현 황

- 해당부서 : □□□□팀
- 해당기간 : 2020. 6. 1. ~ 2021.8. 31.

2. 내 용

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조 및 제70조에 의거 공사계약에 대하여 “계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 직원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.”고 규정하고 있음.
- □□□□팀 계약담당자는 감사대상기간 동안 아래 표와 같이 자체발주 공사 중 총 18건, 258,107천원에 대하여 정기적으로 하자검사를 이행하여야 하나 이행하지 않은 사실이 있음.

< 표 > 정기 하자검사 미 이행 현황

(단위: 원)

번호	구분	계약일자	지출과목	계약금액	공사명	채 주	하자보증 기간	부서명
1	공사 (수선)	2020-07-01	수선유지 교체비	12,930,000	○○ 및 백석생활체육 공원내 야구장 노후시설 보수공사		2021.7.11.	□□□□팀
2	공사 (수선)	2020-08-05	수선유지 교체비	14,453,000	□□□□□□□□ 공기호흡용 공기압축기 보수공사		2021.8.31.	□□□□팀
3	공사 (수선)	2020-09-01	수선유지 교체비	15,498,000	●●●●●●●● 종량제물품 보관 창고 지붕 및 벽체 도장공사		2021.9.14.	△△△△팀
4	공사 (수선)	2020-09-07	수선유지 교체비	12,700,000	■□□□□□□□ 생활체육공원 음수대 급수설비 보수공사		2023.9.24.	□□□□팀
5	공사 (수선)	2020-11-18	수선유지 교체비	19,800,000	■□□□□□□□ 생활체육공원 축구장 노후조명 개선공사		2021.11.27.	□□□□팀
6	공사 (수선)	2020-12-03	수선유지 교체비	12,600,000	■□□□□□□□ 생활체육공원 산책로 보수공사		2021.12.12.	□□□□팀
7	공사 (수선)	2020-12-04	수선유지 교체비	13,480,000	■□□□□□□□ 노후 기계설비 교체공사		2022.12.15.	□□□□팀
8	공사 (수선)	2020-12-07	수선유지 교체비	16,980,000	■□□□□□□□ 어린이놀이터 노후바닥재 교체공사		2022.12.27.	□□□□팀

9	공사 (수선)	2020-12-16	수선유지 교체비	19,710,000	▶▶생활체육공원 누수 상수도 배관 이설공사		2023.12.25.	□□□□팀
10	공사 (수선)	2021-03-26	수선유지 교체비	10,700,000	▣▣생활체육공원 축구장내 미점등 조명탑 부착품 교체공사		2022.3.30	□□□□팀
11	공사 (수선)	2021-05-11	수선유지 교체비	13,354,200	▣▣▣▣▣▣체육공원 출입계단 보수공사		2022.5.26.	□□□□팀
12	공사 (수선)	2021-05-20	수선유지 교체비	17,280,000	□□□□□□ 노후 자동 밸브 교체공사		2022.5.25.	□□□□팀
13	공사 (수선)	2021-05-31	수선유지 교체비	13,500,000	□□□구장 지붕·외벽 개선공사		2021.5.31.	□□□□팀
14	공사 (수선)	2021-06-03	수선유지 교체비	13,910,000	▣▣스포츠센터 옥상 진입구 방수공사		2022.6.15.	□□□□팀
15	공사 (수선)	2021-06-03	수선유지 교체비	10,387,000	▶▶, ▣▣▣▣생활체육공원 조명 램프 및 안정기 교체공사		2022.6.9.	□□□□팀
16	공사 (수선)	2021-06-21	수선유지 교체비	17,100,000	▷▷생활체육공원 관중석 보수공사		2023.7.12.	□□□□팀
17	공사 (수선)	2021-06-28	수선유지 교체비	13,138,000	○○생활체육공원 축구장 조명램프 및 부착품 교체공사		2022.7.2.	□□□□팀
18	공사 (수선)	2021-06-28	수선유지 교체비	10,587,060	●●●●팀 ▣▣▣▣구장 옥상 방수공사		2021.4.19.	□□□□팀
	계			258,107,260				

3. 조치할 사항

- 보증기간이 종료되지 않은 것에 대하여 하자보수 검사를 실시하여 결과를 보고
하고 담당자는 같은 사항으로 지적되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

감사결과 처분지시서

No. 2					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
□ □ □ □ 팀	2022	주의	-	-	-

제 목 관서업무비(정원가산업무비) 집행기준 미준수

1. 현 황

- 해당부서 : □□□□팀
- 해당기간 : 2020. 6. 1. ~ 2021. 8.31.

2. 내 용

- 「지방공기업 예산편성기준」 및 「지방자치단체 세출예산집행기준」 “각 업무추진비 공통”에 의거 ‘업무추진비를 집행하고자 하는 경우에는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 하며 건당 50만 원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재하여야 한다.’고 집행기준이 되어 있으나,

직원 복지증진을 위한 격려물품 구입 6,922,300원 및 직원 사기양양을 위한 명절(설)선물 구입 5,000,400원을 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류로 첨부하지 않은 사실이 있음.

< 표 > 관서업무비(정원가산업무비) 집행기준 미 준수 내역

(단위: 원)

연번	결제일시	채주	목적(세부적으로 작성)	집행금액
1	2020.9.24.	●●●●● 주식회사	직원 복리증진을 위한 격려물품 구입 (방역용 마스크)	6,922,300
2	2021.2.10.	□□□□□□ □□□□□ 주식회사	직원 사기양양을 위한 명절(설)선물 구입 (설 선물)	5,000,400
계	-	-	-	11,922,700

3. 조치할 사항

- 관련 집행 기준에 따라 증빙서류를 누락하는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.

감사결과 처분지시서

No. 3					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금액	
전 부 서	2022	주의	-	-	-

제 목 업무추진비 집행기준 미준수

1. 현 황

- 해당부서: 전부서
- 해당기간: 2020. 6. 1. ~ 2021. 8. 31.

2. 내 용

- 「지방공기업 예산편성기준」에 의거 “업무추진비 사용관행을 개선하고 투명한 사용을 위하여 「지방자치단체 세출예산집행기준」의 범위 내에서 업무추진비의 사용범위 및 집행절차 등에 대한 자체 세부지침을 마련하여 수행” 하도록 규정됨
기관운영·정원가산 업무비는 연간 집행계획을 수립하고 그 계획에 근거하여 월별 또는 분기별로 균형 있게 집행하고, 부서업무비는 공단 자체 집행기준을 마련하여 운영하고 있으나, 일부부서를 제외하고는 업무추진비 연간 집행계획서 또는 부서운영 업무추진비(회식) 집행 시 사전계획 수립을 하여야 하나 일부 부서를 제외하고는 하고 있지 않음.
- 부서업무운영업무추진비는 부서운영 공통경비의 성격으로, 부서장의 활동경비로 사용할 수 없으며, 전체 직원의 사기 양양경비 등으로 사용하도록 규정됨에도 1년 이하 기간제근로자 식사 및 벤치마킹 답례품 구입에 해당 경비를 집행한 사실이 있음.

< 표 > 부서운영업무추진비 부적정 사용내역

일자	부서	집행내역	참석인원	금액	비고
2020. 6. 29.	□□□□팀	직원사기양양 (계약만료 기간제근로자 송별 식사)	4명	26,000	1년 이하
2020. 6. 30.	□□□□팀	직원사기양양 (계약만료 기간제근로자 송별 식사)	10명	126,000	1년 이하
2020. 6. 11.	□□□□팀	직원 사기양양 (직원음료 제공)	3명	6,730	일부직원

2020. 9. 20.	□□□□팀	전국지방공기업 우수사례 경진대회 발표자료 작성 직원사기양양	2명	22,000	일부직원
2021.7.28	■ ■ ■ ■ 팀	직원사기양양 (타기관 벤치마킹 답례품 구입)	-	57,800	업무추진비

3. 조치할 사항

- 관련 집행기준에 따라 집행계획 수립 후 추진하여 동일한 사례로 지적받지 않도록 주의 바랍니다.

감사결과 처분지시서

No. 4					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재정상 조치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
□□□□팀 △△△△팀 ○○○○팀	2022	주의	-	-	-

제 목	사용료 환불절차 개선 미이행(주의)
1. 현 황 ○ 해당부서 : □□□□팀, △△△△팀, ○○○○팀 ○ 해당기간 : 2020. 6. 1. ~ 2021. 8. 31. 2. 내 용 ○ 「양주시시설관리공단 회계규정」 제2조에서는 공단 회계에 관하여 이 규정과 「지방공기업법」에 정하지 않은 사항에 대하여는 「국가재정법」 및 「지방재정법」, 「지방단체 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙」, 「지방공기업 예산편성기준」을 준용하고, 그 이외에는 회계 관례에 의한다고 규정하고 있음. ○ 「지방회계법」 제25조(수입금의 직접 사용 금지)에서는 ‘모든 수입을 수납기관에 내야 하며, 이 법 또는 다른 법률에서 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 직접 사용하여서는 아니된다’ 라고 명시하고 있음. ○ 「지방자치단체 예산 및 기금의 회계관리에 관한 규칙」 제77조 제2항에 의거 반환은 ‘지방재정관리시스템을 이용하여 업무를 처리하여야 한다’ 고 규정하고 있음. ○ 지난 2020년 7월 양주시 종합감사 결과 지적된 사항으로 ‘시설 사용료 등 세입 및 반환처리 개선 요구’가 있었으며, 이에 공단에서는 2021. 1. 27.자 「시설 사용료 반환금 환불 및 카드수수료 등 납부 제도개선 방안 및 향후계획」을 수립하고 2021년도 예산중 보상금(기타보상금)에서 부기명 변경을 통하여 과오납 반환금을 충당하도록 조치하였음. ○ 이로써 과오납 환불이 빈번한 체육시설에서는 투명한 세입처리 및 개선 되었으나,	

○ 감사결과 ○○○○○○○○, ◆◆◆◆◆ 등 일부 사업에서는 여전히 수입금통장에서 발생하는 과오납에 대하여 사업 수입통장에서 바로 대상자에게 직접 환불하여 2021년 1월부터 8월까지 8개월 동안 ‘☐☐☐ 등 19건, 3,184,780원’을 환불한 사실이 있음.

< 표 1> 현수막지정게시대 수입통장에서 과오납금을 직접 환불한 내역

(단위: 원)

구분	거래일자	출금금액	거래 후 잔액	거래기록사항	비고
1	2021/01/11	42,000	10,296,000	과오납 환불	①①①①①①
2	2021/01/11	4,000	10,292,000	”	”
3	2021/01/11	100,000	11,200,000	”	”
4	2021/01/12	726,000	15,277,000	”	”
5	2021/02/15	200,000	16,817,000	”	”
6	2021/03/11	2,000	12,118,000	”	”
7	2021/03/11	14,000	12,104,000	”	”
8	2021/04/12	3,000	8,217,000	”	”
9	2021/04/12	28,000	9,939,000	”	”
10	2021/04/13	70,000	23,070,000	”	”
11	2021/04/14	28,000	2,615,000	”	”
12	2021/06/11	100,000	17,134,000	”	”
13	2021/06/14	1,386,000	21,523,000	”	”
14	2021/07/15	3,200	3,689,000	”	”
15	2021/07/15	98,000	3,801,000	”	”
16	2021/07/19	77,000	4,350,000	”	”
17	2021/08/03	95,700	84,000	”	”
18	2021/08/19	64,900	585,000	”	”
19	2021/04/13	142,980	375,200	”	●●●●●●
	계	3,184,780	-		

○ 또한 □□□□□팀은 2020. 6. 1. ~ 2021. 8. 31. 기간 동안 ●●●●●●● 등 공단 수입금통장에 ‘인터넷뱅킹 공인인증서 갱신비용’ 총 20건, 88,000원을 입금하여, 각 사업장에서 공인인증서 갱신을 요청하면 거래은행이 수입금통장에서 인증수수료를 인출하도록 조치한 사실이 있음.

< 표 2> 공단 사업 수입통장에서 인증수수료(오납금)을 직접 은행에서 출금한 내역

(단위 : 원)

연번	거래일자	출금금액(원)	거래기록사항	비고
1	2020/11/4	4,400	인증수수료	○○○○○○○
2	2020/11/5	4,400	”	○○○○○○○
3	2020/11/9	4,400	”	▷▷▷▷▷
4	2020/11/4	4,400	”	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
5	2020/8/28	4,400	”	△△△△△△
6	2020/11/4	4,400	”	△△△△△△
7	2021/8/25	4,400	”	△△△△△△
8	2020/11/11	4,400	”	●●●●●●
9	2020/11/4	4,400	”	▲▲▲▲▲▲
10	2020/7/17	4,400	”	◎◎◎◎◎◎◎◎
11	2020/11/5	4,400	”	⊖⊖⊖⊖⊖
12	2020/11/5	4,400	”	⊖⊖⊖⊖⊖
13	2020/11/6	4,400	”	▽▽▽▽▽▽▽▽
14	2020/11/6	4,400	”	▽▽▽▽▽▽▽▽
15	2020/11/23	4,400	”	◁◁◁◁◁◁
16	2020/11/12	4,400	”	◇◇◇◇◇◇◇◇
17	2020/11/3	4,400	”	▤▤▤▤▤▤▤▤▤
18	2020/11/6	4,400	”	□□□□□□□□
19	2020/11/6	4,400	”	□□□□□□□□
20	2020/11/6	4,400	”	⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠
	계	88,000		

3. 조치할 사항

- 공단 수입금통장에서 시(市) 세입조치를 제외한 개인 및 타기관에 대한 환급을 지양하여 투명하고 정확한 세입관리에 만전을 기하도록 주의하시기 바랍니다.

감사결과 처분지시서

No. 5					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
□ □ □ □ 팀	2022	시정	-	-	-

제 목	휴직자 복리후생비 지급 부적정 시정 조치 미이행
-----	----------------------------

1. 현 황

- 해당부서: □□□□팀
- 해당기간: 2018. 10. 22. ~ 2019. 9. 21.

2. 내 용

- 「양주시시설관리공단 보수규정」 제22조(휴직기간중의 봉급감액)에 따르면 신체·정신상의 장애로 인한 장기요양을 위하여 휴직한 직원에게는 그 기간 중 봉급의 7할을 지급하며, 복리후생비(정액급식비, 직급보조비, 명절휴가비, 특정업무수행경비)는 같은 규정 제47조 제2항에 따라 휴직·정직기간 중에는 지급하지 아니한다고 규정됨.
- 2020년 7월 양주시 종합감사에서 질병휴직자에 대한 복리후생비를 관련 규정을 위반하여 총 12건, 5,801,520원을 부당 지급하여 환수 처분을 받았으며, 이중 10건 4,859,580원을 환수 처리하였으나, 나머지 2건, 941,940원이 환수 조치되지 않은 사실이 있음.

< 표 > 휴직자 복리후생비 지급 부적정 미 환수이행 현황

(단위: 원)

연번	성명	휴직기간	적요	금액
1	□□□	2018. 10. 22. ~ 2019. 7. 31.	복리후생비 (정액급식비, 직급보조비)	689,940
2	○○○	2019. 6. 22.~ 2019. 9. 21.	"	252,000
계	-	-	-	941,940

3. 조치할 사항

- 미환수된 금액에 대한 재산압류 등 적극적인 법적검토 및 대응을 통하여 회수하기 바랍니다.

감사결과 처분지시서

No. 6					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
△ △ △ △ 팀	2022	주의	-	-	-

제 목	쓰레기 종량제봉투 입출고 내역 관리 소홀
1. 현 황 ○ 해당부서 : △△△△팀 ○ 해당기간 : 2020. 12. 17. ~ 2021. 8. 31. 2. 내 용 ○ 「쓰레기 수수료 종량제 시행지침」(환경부, 2019.4.8.)에 의하면 쓰레기 종량제 봉투는 유가증권에 상당하는 물품으로, 관리에 있어 철저한 노력이 필요함. ○ 「양주시시설관리공단 물품관리규정」 제4조 제3호에 따르더라도 “분임물품출납원은 물품출납원의 지휘감독을 받아 물품의 사용, 취급, 보관, 유지 및 기록 등에 관한 업무를 처리하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, ○ 「양주시시설관리공단 회계규정」 제106조(유가증권 관리장부 비치)에 따르면 “유가증권 관리에 관한 유가증권 수급부를 비치하고 거래 내용을 기록하여야 한다.”라고 규정하고 있음. ○ △△△△팀 ○○권 체육시설의 경우 ○○생활체육공원을 중심으로 총 재고 수량에 대한 파악 및 관리는 수행하고 있으나, 2020.12.17.~2021.8.31. 기간에 대하여 기타 ○○권 체육시설(◇◇◇구장, ○○배수지체육공원, □□□□구장) 각 사업장으로서의 분출 등에 대한 구체적인 기록이 없음. 3. 조치할 사항 ○ 각 권역별 체육시설로 분출된 소량의 봉투에 대한 재고관리에 철저를 기하여 향후 같은 사례로 지적받지 않도록 주의하시기 바랍니다.	

감사결과 처분지시서

No. 7					
기관명·부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금 액	
□ □ □ □ 팀 △ △ △ △ 팀	2022	개선	-	-	-

제 목	임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안 마련
1. 현 황 ○ 해당부서 : □□□□팀, △△△△팀 ○ 해당기간 : 2020. 6. 1. ~ 2021. 8. 31. 2. 내 용 ○ 「공무원 임용규칙」 제91조의9(휴직 실태점검)에서는 공무원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하고, 휴직기간에는 그 실태를 정기 또는 수시로 점검하도록 규정하고 있고, 「지방공무원 임용령」 제38조의17(휴직자 복무관리등)에서는 휴직 중인 공무원이 휴직 목적 외 사용이 적발될 경우 복직을 명하고 승진 제한기간 등에서 제재를 가할 수 있으며, 임용권자에게 정기적으로 복무상황을 보고하도록 규정하고 있음. ○ 반면, 「양주시시설관리공단 인사규정」 “제41조(복직) 의 규정에서도 ‘휴직중인 직원은 휴직기간 중 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 신고하여야 하며, 이 사장은 지체 없이 복직을 명하여야 한다.’ 고 규정하고 있으나, 휴직의 본래 목적을 위반한 부당 사용 여부에 대한 점검이나 적발 시 제재 등에 대한 근거 규정은 미비한 실정임. ○ 국민권익위원회에서도 공직유관단체의 휴직의 부당 사용과 같은 도덕적 해이 방지를 위해 제도개선을 권고함.(국민권익위원회 경제제도개선과-3815, 2019.12.10.) 3. 조치할 사항 ○ 공단의 조직규모 확대 및 일가정양립 인식 확대로 휴직제도 이용이 활발함에 따라 휴직의 목적 외 사용시 제재할 수 있는 규정을 정비 또는 마련하여 복무관리의 공정성을 제고함이 필요함.	